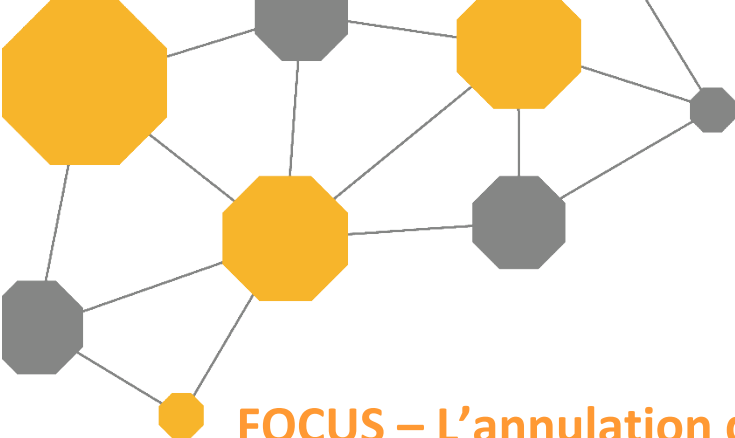




FOCUS – L’annulation d’office des actes d’état civil

TABLE DES MATIÈRES

1. L’OEC peut-il annuler un acte d’état civil ?.....	1
2. Dans quels cas l’OEC peut-il annuler un acte ?	1
3. Dans quel délai l’OEC a-t-il la possibilité d’annuler l’acte ?.....	2
4. Une exception ! L’annulation ne peut pas compromettre le statut juridique des personnes concernées par l’acte.....	2
5. Comment procéder concrètement ?	3
6. Dans quels cas l’annulation doit-elle être effectuée par le tribunal de la Famille ?	3
7. Sources.....	4

1. L’OEC peut-il annuler un acte d’état civil ?

Oui, depuis la Loi réparatrice de 2020, l’OEC peut annuler lui-même des actes d’état civil ([art. 34/1 de l’ancien Code civil](#)) **dans certains cas**.

Au même titre qu’il a la possibilité de rectifier lui-même des « [erreurs matérielles](#) », il peut aussi **annuler des actes dans leur ensemble** lorsque l’erreur concerne l’établissement même de l’acte.

2. Dans quels cas l’OEC peut-il annuler un acte ?



L’OEC peut annuler d’office un acte d’état civil **uniquement dans les 4 cas suivants** :

- L’acte concerne un fait juridique ou un acte juridique qui n’a jamais eu lieu** (art. 34/1, al. 1^{er}, 1^o).
→ **Exemple** : un OEC souhaitant établir une version provisoire d’un acte de mariage en préparation du mariage la signe par erreur avant la célébration du mariage.
- L’acte concerne une décision judiciaire ou administrative qui n’a jamais été prononcée** (art. 34/1, al. 1^{er}, 2^o).
→ **Exemple** : l’établissement d’un acte de divorce avant qu’une décision judiciaire ne soit prononcée.

3. L'acte a été établi sans qu'il soit satisfait aux conditions légales requises pour ce faire (art. 34/1, al. 1^{er}, 3°).

→ **Exemples :**

- l'acte de naissance a été établi sans attestation médicale,
- l'acte a été signé sans attendre le délai requis (par exemple, acte de modification d'enregistrement de sexe, acte de nationalité),
- un acte modifié a été établi sur la base d'une décision judiciaire qui n'était pas passée en force de chose jugée.
- Un acte de naissance a été établi sur base d'un certificat du CGRA.

4. L'officier de l'état civil n'était pas compétent ou habilité pour établir l'acte (art. 34/1, al. 1^{er}, 4°).

→ **Exemple :** l'acte de décès a été établi par l'OEC du domicile de l'intéressé au lieu de l'OEC du lieu du décès.

Il est également prévu que les **procès-verbaux** établis dans ces circonstances puissent être annulés d'office.



Important : seul l'OEC a cette compétence, comme pour les actes de mariage ([article 9 de l'ancien Code civil](#)). Un agent de l'état civil n'est donc pas habilité à le faire. L'OEC ne peut pas déléguer cette tâche à un agent.

3. Dans quel délai l'OEC a-t-il la possibilité d'annuler l'acte ?



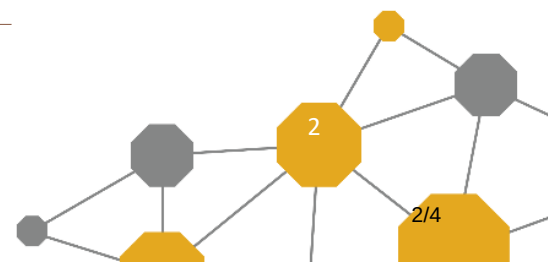
Il y a une **limite dans le temps** !

L'annulation d'office d'un acte ou d'un procès-verbal ne peut être réalisée **que dans le mois qui suit son établissement**. Il s'agit d'un **mois calendrier**.

- **Exemple :** un acte incorrect a été dressé le 11 mars 2021. Il ne peut être annulé par l'OEC que jusqu'au 12 avril 2021. Il faut **compter un mois dès le premier jour qui suit**.

4. Une exception ! L'annulation ne peut pas compromettre le statut juridique des personnes concernées par l'acte

Il arrive qu'un acte doive être annulé, mais **pas les faits ou les actes juridiques qu'il a établis**.



- **Exemple** : un **mariage** a été célébré par un OEC qui n'était pas compétent territorialement. Le lendemain, la mariée accouche et l'acte de naissance est dressé avec la présomption de filiation. Il ne sera plus possible d'annuler d'office l'acte de mariage erronément établi **car il a déjà constitué des droits envers leur enfant commun**.



Dans ce cas, **l'annulation ne peut pas être réalisée d'office par l'OEC**. Il faut saisir le **tribunal de la Famille** (voir point 6 ci-dessous).

5. Comment procéder concrètement ?

1. L'OEC qui a établi l'acte **établit l'acte d'annulation d'office** et l'associe ensuite à l'acte de l'état civil auquel l'annulation se rapporte.
2. Il **établit le bon acte** ou **modifie** l'(les) acte(s) éventuellement impacté(s) par l'erreur.

Exemples :

- L'OEC **annule un acte de reconnaissance** :
 - Il va d'abord **établir son acte d'annulation** dans la BAEC, qui va automatiquement s'associer à l'acte de reconnaissance problématique.
 - Ensuite, il **effectue un acte modificatif** de l'acte de naissance impacté par la reconnaissance erronée. La filiation dans l'acte de naissance sera donc modifiée après l'annulation de la reconnaissance.

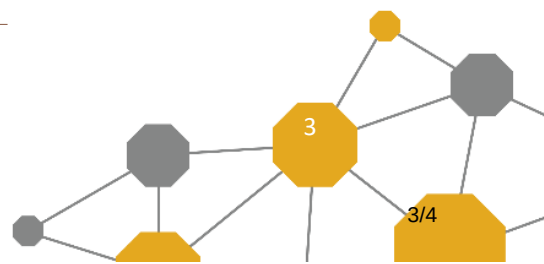
Remarques :

- ⇒ Les actes annulés restent toujours **visibles dans la BAEC**.
- ⇒ Toute annulation d'office est **notifiée via la BAEC au procureur du Roi compétent** : cela permet au parquet d'exercer un contrôle centralisé. Sur la base de ces notifications, le parquet peut vérifier s'il est recouru à cette possibilité de manière excessive ou abusive dans certaines communes. Si le parquet remarque des anomalies, il peut toujours exercer son droit de contrôle général de l'état civil et prendre des mesures à cet égard ([art. 40 de l'ancien Code civil](#)).

6. Dans quels cas l'annulation doit-elle être effectuée par le tribunal de la Famille ?



Passé le délai d'un mois (comme indiqué au point 3 above) l'annulation ne peut être effectuée que par **le tribunal de la Famille du lieu d'établissement de l'acte**, sur initiative de



l'OEC civil lui-même, de la personne qui souhaite voir l'acte annulé ou du Parquet ([art. 35 de l'ancien Code civil](#)).

Et (comme indiqué au point 4 ci-dessus) **si l'annulation d'un acte compromet le statut juridique des personnes concernées par cet acte**, c'est le tribunal de la Famille qui est compétent.

Ce sera donc une « annulation judiciaire ».

Un **modèle de requête** est disponible sur OrangeConnect : [Requête en annulation d'un acte de l'état civil BAEC sur base de l'article 35 du Code civil - Canevas - Vanden Broele Connect](#)



En ce qui concerne **les actes d'annulation à établir sur base d'une décision judiciaire** : un agent peut signer cet acte.

7. Sources

- [Etat civil 1 : Généralités - Vanden Broele Connect](#)
- [CIRCULAIRE du 19 décembre 2023 relative à la modernisation et l'informatisation de l'état civil - Vanden Broele Connect](#)
- [Article 34/1 de l'ancien Code civil](#)

